

Prot.: 804595/RU

Roma, 23 dicembre 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per il 2024), che assoggetta i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al sedici per cento e all'undici per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies* del medesimo decreto e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che assoggetta i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, l'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per il 2024), in cui è stato previsto, tra l'altro:

- al comma 3, lettera a), un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette;
- al comma 6, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo pari, a decorrere dall'anno 2025, al 98,80 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che *“entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”*;

VISTA la determinazione direttoriale del 24 dicembre 2014, protocollo n. 104859, recante *“Procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*, e 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”*, e, in

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

particolare, l'articolo 2, che prevede, tra l'altro, ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti della specie, che siano sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione, applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012;

VISTA la determinazione direttoriale del 20 gennaio 2015, protocollo n. 6615, che, in attuazione della citata determinazione direttoriale protocollo n. 104859 del 24 dicembre 2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali il consumo equivalente ad 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

VISTA la determinazione direttoriale del 31 gennaio 2024, protocollo n. 61959/RU, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato, per l'anno 2024, il PMP-sigarette, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in euro 263,00 il chilogrammo convenzionale;

CONSIDERATO, di conseguenza, che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette, rapportata al "PMP-sigarette", è pari a euro 159,69, corrispondente a euro 0,15969 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO, pertanto, che, sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali, grava un'accisa pari a euro 0,89905 e che, nelle more della rideterminazione del PMP-sigarette per l'esercizio 2025, su tale valore è da calcolare, per millilitro di prodotto liquido da inalazione e aroma, l'imposta di consumo, pari al sedici per cento di detto importo, per i prodotti contenenti nicotina e all'undici per cento di detto importo per i prodotti non contenenti nicotina e aromi;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. Ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai prodotti liquidi da inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si applica l'imposta di consumo pari a euro 0,143849 il millilitro ai prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina e l'imposta di consumo pari a euro 0,098896 il millilitro ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina e agli aromi.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse